

1522368-89.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250888/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 20251854 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 3462/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2250888 - 10º D.P. PENHA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522368-89.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522368-89.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250888/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 20251854 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 3462/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2250888 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DE MATTOS XAVIER

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ROBSON DE MATTOS XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 14 de setembro de 2021, por volta das 19h15min, na altura do número 1450, da Avenida Doutor Bernardino Brito Fonseca, Jardim Ângela, foi surpreendido trazendo consigo

323 porções de cocaína (249,6g), 1259 pedras de 'crack' (cocaína - 264,2g) e 27 papalotes com maconha (tetrahydrocannabinol - 432,6g) para fins de comércio, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias essas causadoras de dependência física e psíquica (fls. 118/119).

Em 8 de outubro de 2021, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 134/135).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 144/146).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou, ao menos, a seja aplicada ao réu a pena base no seu mínimo legal, observando as condições do artigo 59 do CP, no que tange o regime prisional seja aplicado o regime menos gravoso, a detração penal, assim como apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 7/8), pelos laudos de constatação (fls. 41/45) e de exame químico-toxicológico (fls. 181/184).

A autoria também restou demonstrada.

O policial militar Harrison Junior Amâncio da Silva, relatou, em juízo, que estava em patrulhamento tático, quando viu um indivíduo numa praça, que passou a agir de forma suspeita. Efetuada a abordagem, em revista pessoal, foi localizada, em poder do réu, uma pochete contendo porções de drogas aparentando ser crack; cocaína, maconha, além da quantia duzentos reais e anotações. Posteriormente, ainda, retornaram ao local em que estava o réu, antes da abordagem, localizando uma mochila nas proximidades. Em seu interior, havia quantidade relevante de drogas, com diversas porções de crack, cocaína, além de determinada quantidade de maconha pronta para ser embalada. Informalmente, o acusado confessou a prática de tráfico de drogas.

Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento do outro policial militar Wagner Pimentel Barbosa.

O acusado, em juízo, negou a acusação.

A versão do acusado, contudo, restou isolada nos autos, sendo, ainda, desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas, existência de dinheiro trocado apreendido em poder do acusado, além de anotações referentes ao tráfico de drogas, não restam dúvidas que se destinavam ao comércio ilícito.

Por tais motivos, não é possível a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui antecedentes criminais pela prática de crime de receptação, aumentando-se a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, sem olvidar a relevante quantidade de drogas apreendidas. Não vislumbro, ademais, a existências de circunstâncias judiciais outras que sejam desfavoráveis ao acusado, ficando a pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, verifica-se, ainda, que o acusado ostenta condenação criminal definitiva por roubo sem que tenha transcorrido o prazo depurador de 5 anos desde a extinção das penas cominadas (fls. 131/132), o que caracteriza reincidência, permitindo o aumento da pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (meses) e 20 (vinte) dias, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de dosimetria, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (meses) e 20 (vinte) dias, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal.

Sendo o réu reincidente, além da existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sem que haja tempo de prisão provisória suficiente à imposição de regime menos gravoso, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de

liberdade será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno ROBSON DE MATTOS XAVIER à pena de 6 (seis) anos 9 (meses) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso unitário legal, por violação ao art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Por se tratar de crime equiparado constitucionalmente a hediondo, bem como por ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente da presente sentença condenatória - sem olvidar que o acusado é reincidente, ostenta maus antecedentes e respondeu preso o presente processo, além de estar a responder a procedimento administrativo pela suposta prática de falta grave (fls. 168), sendo ilógica a sua soltura neste momento processual -, não poderá o réu recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Em caso de recuso, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

P.I.C.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA